

珠海“5·23”涉渔“三无”船舶 与“君津达 999”轮碰撞事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路 15 号 1 栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2019 年 7 月 1 日

简介

2019 年 5 月 23 日约 2213 时，盐城市滨江运输有限公司所属的平板货船“君津达 999”轮空载从江门新会船厂驶往深圳土洋途中，在珠海港 K14 锚地西北角附近水域（概位：21° 51.5' N/113° 16.0' E）与袁某连所属的、装载生蚝的涉渔“三无”船舶发生碰撞，事故造成涉渔“三无”船舶 2 人落水，其中 1 人死亡，涉渔“三无”船舶驾驶楼受损，部分生蚝入海，未造成水域污染，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问“君津达 999”轮有关船员、涉渔“三无”船舶驾驶员，查询船舶文书资料、船员资料、拍照等手段，获得事故有关证据材料。

调查发现，袁某连所属的涉渔“三无”船舶不适航，船员不适任，驾驶员瞭望疏忽、避让行动不当是事故发生的主要原因，“君津达 999”轮瞭望疏忽是事故发生的次要原因。袁某连所属的涉渔“三无”船舶对该事故负主要责任，“君津达 999”轮对该事故负次要责任。袁某连作为涉渔“三无”船舶的所有人及驾驶人员，在未取得任何有效证书的情况下驾驶“三无”船舶在海上航行，违反避碰规则未给他船让路并横越他船前方，应对该事故负主要责任，“君津达 999”轮船长存在一定瞭望疏忽，应对该事故负次要责任。

目录

简介	2
一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一) 涉渔“三无”船舶概况	5
1. 船舶概况	5
2. 船上号灯情况	6
3. 船上人员情况	6
(二) “君津达 999”轮概况	6
1. 船舶主要技术资料	6
2. 船舶检验情况	8
3. 船舶安全检查情况	8
4. 船员概况	8
5. 管理公司情况	10
三、天气海况和通航环境情况.....	11
(一) 天气海况	11
(二) 通航环境情况	11
四、重要因素认定.....	12
(一) 碰撞时间	12
(二) 碰撞地点	13
(三) 碰撞位置	13
(四) 会遇态势	14
五、事故经过.....	14
(一) 涉渔“三无”船舶	15
(二) “君津达 999”轮	15
六、应急处置和搜救情况.....	17
七、事故损失.....	17
八、事故分析.....	17
(一) 人员资历	18
(二) 船舶适航情况	18
(三) 号灯	19
(四) 雷达的使用和效果	19
(五) 背景灯光	20

(六) 瞭望	20
(七) 避让行动	21
(八) 酒精和药物的影响	21
九、结论.....	22
(一) 不安全行为	22
(二) 不安全状态	22
(三) 责任认定	22
十、处理意见.....	23
(一) 建议对涉嫌犯罪行为进行移送。	23
(二) 建议进行行政处罚。	23
十一、安全管理建议.....	23
十二、附件.....	24

一、事故简况

2019 年 5 月 23 日约 2213 时，盐城市滨江运输有限公司所属的平板货船“君津达 999”轮空载从江门新会船厂驶往深圳土洋途中，在珠海港 K14 锚地西北角附近水域（概位：21° 51.5' N/113° 16.0' E）与袁某连所属的、装载生蚝的涉渔“三无”船舶发生碰撞，事故造成涉渔“三无”船舶 2 人落水，其中 1 人死亡，涉渔“三无”船舶驾驶楼受损，部分生蚝入海，未造成水域污染，根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，珠海海事局成立事故调查组（成员名单见附件 1），组织海事调查官开展调查取证工作，调查人员通过询问“君津达 999”轮有关船员、涉渔“三无”船舶驾驶员，查询船舶文书资料、船员资料、拍照等手段，获得“君津达 999”轮证书资料、船员证书资料、航海日志、车钟记录簿、演习培训记录等文书资料、船员与涉渔“三无”船舶驾驶员的询问笔录及现场照片等证据材料。

（一）涉渔“三无”船舶概况

1. 船舶概况

该船无所有权证书、国籍证书及相关检验证书。船舶所有人为袁某连，广西兴安县人，据其陈述，该船长约 19 米，宽约 4 米，为钢板泡沫船，由机器推进，于 2018 年 3 至 4 月份下水，用于辅助蚝排养殖作业和生蚝运输，属涉渔“三无”船舶。事发时该船满载生蚝，生蚝堆积高度几与驾驶楼

平齐。

2. 船上号灯情况

现场检查未发现该船的舷灯、桅灯或尾灯等号灯，仅在驾驶楼位置朝船艏方向发现两盏方形灯具，疑似用于照射甲板的照明灯。综上，该船号灯不满足《国际海上避碰规则》关于号灯的有关要求。



图 1：涉渔“三无”船舶照片

3. 船上人员情况

事发时共计 2 人在船，分别为该船所有人袁某连（男，46 岁，广西兴安县人）及渔民林某群（男，46 岁，广东潮州人，事发后经抢救无效死亡），2 人均未持有任何船员证书。事发时由袁某连驾驶船舶，林某群在驾驶楼陪同。

（二）“君津达 999”轮概况

1. 船舶主要技术资料

船名	君津达 999
----	---------

船籍港	盐城
船舶类型	平板货船
航区	沿海
总长	106.12 米
型宽	19.80 米
型深	5.20 米
总吨	2800
净吨	1568
主机功率	700 千瓦
建成日期	2012 年 12 月 14 日
船厂	和县金付船业有限责任公司
所有人/地址	盐城市滨江运输有限公司 / 盐城市城南 新区新都街道华邦国际西厦 1 幢 203 室
管理公司/ 地址	盐城市强达运贸有限公司 / 盐城市城南 新区华邦国际西厦 502 室

表 1：船舶概况表



图 2：“君津达 999”轮照片

2. 船舶检验情况

“君津达 999”轮最近一次检验是由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2018 年 11 月 21 日在深圳开展的年度检验，事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查是由大亚湾海事局于 2019 年 4 月 19 日在深圳开展，共开具 8 项安检缺陷，无滞留项。调查未发现以上缺陷与事故发生存在因果关系。

4. 船员概况

（1）船舶配员情况

事故航次该船共计有 9 名船员在船，船舶配员满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

（2）主要船员情况

船长俞某根，男，1977 年 6 月 30 日生，福建福清人，

大专学历，毕业于福建航运学校，持有福州海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船舶船长证书（编号：BJA111201XXXX39），有效期至 2022 年 12 月 8 日，持有江苏海事局签发的内河航线行驶资格证明[海进江]（编号：ZFG467XX），有效期至 2012 年 10 月 20 日。其于 2018 年 11 月 5 日开始在“君津达 999”轮任职船长至今，此前有在 2 条 3000 总吨及以上海船上任职船长资历，任职时间约 6 个月。事发时船长在驾驶台值班。

大副陈某泉，男，1965 年 1 月 21 日生，广东雷州人，持有海南海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶大副证书（编号：AMA112201XXXX52），有效期至 2020 年 1 月 9 日。其于 2019 年 4 月 30 日开始在“君津达 999”轮任职大副，兼职 GMDSS 通用操作员。

二副刘某军，男，1988 年 12 月 27 日生，河北唐山人，持有辽宁海事局签发的无限航区 3000 总吨及以上船舶二副证书（编号：ABA113201XXXX27），有效期至 2022 年 3 月 7 日。其于 2019 年 2 月 23 日开始在“君津达 999”轮任职二副，兼职 GMDSS 通用操作员。

轮机长潘某雄，男，1970 年 10 月 5 日生，广东汕头人，持有汕头海事局签发的沿海航区未满 750 千瓦船舶轮机长证书（编号：BKD231201XXXX91），有效期至 2021 年 4 月 25 日。其于 2019 年 2 月 23 日开始在“君津达 999”轮任职轮机长，事发时在机舱值班。

值班水手陈某，男，1970 年 11 月 10 日生，广东雷州人，

持有湛江海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶高级值班水手证书（编号：BKC146201XXXX48），有效期至 2038 年 11 月 3 日。其于 2019 年 5 月 21 日在江门新会船厂登船任职值班水手，事发时与船长一起在驾驶台值班，负责手操舵。

5. 管理公司情况

“君津达 999” 轮船船管理公司为盐城市强达运贸有限公司，其于 2001 年 6 月 8 日成立，注册资金 600 万元，共管理船舶 7 艘，其中自有船舶 1 艘，光租船舶 2 艘，代管船舶 4 艘。该公司于 2017 年 5 月 5 日取得盐城海事局签发的符合证明，使用船舶种类为其他货船，并于 2019 年 4 月 16 日通过了安全管理体系的第 2 次年度审核。现有体系内人员 65 人，其中岸基设立总经理、制定人员、海务主管、机务主管、文件主管、人事主管 6 个岗位。

2018 年 11 月 12 日，“君津达 999” 轮取得盐城海事局签发的临时安全管理证书，纳入盐城市强达运贸有限公司体系管理，有效期至 2019 年 5 月 11 日。2019 年 2 月 25 日盐城市强达运贸有限公司对“君津达 999” 轮开展体系内审，开具了应变部署表未更新、文书资料和船舶有关活动信息未登记、物料间杂乱等 8 项不符合规定的缺陷，该轮在规定时间内对上述不符合情况进行纠正。2019 年 3 月 5 日，“君津达 999” 轮船船安全管理体系通过盐城海事局审核，并于 2019 年 3 月 27 日取得盐城海事局签发的安全管理证书。

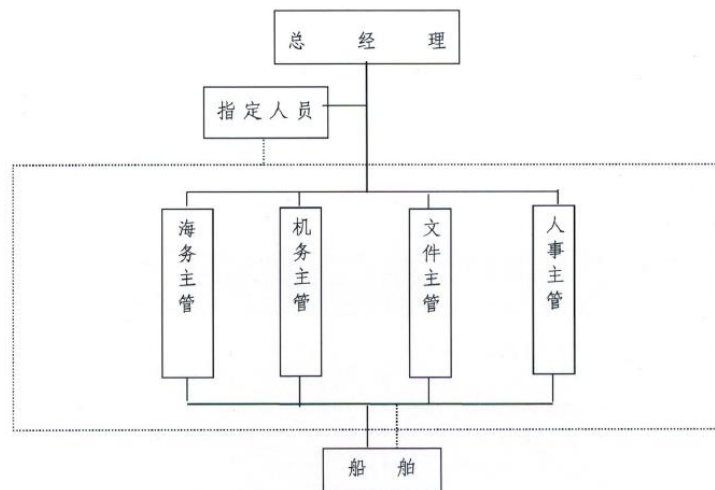


图 3：安全管理组织机构图

三、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

根据气象资料、潮汐表及船员陈述，事发时天气海况如下：

阴天，东南风 5-6 级，浪高约 1-2 米，能见度一般，约 4 至 5 海里，气温 25℃-29℃。

（二）通航环境情况

事故水域位于高栏岛与高栏港 K14 锚地之间水域，距离高栏岛西侧约 1 海里，距 K14 号锚地北侧外沿约 0.2 海里，海图显示该水域水深约 10-12 米，底质为泥沙。事发水域为东西走向船舶进出珠海港及崖门水道的习惯航路，事发时附近航行船舶较少，东南侧锚地停泊船舶较多。

综合以上证据材料，船员及有关人员提供的陈述与船舶 AIS 轨迹吻合，鉴于“君津达 999”轮在碰撞前采取倒车措施，考虑到船舶倒车响应存在延迟，本报告认定 23 日 2213 时为事故发生时间。

（二）碰撞地点

1. 根据“君津达 999”轮船长陈述，事发水域接近高栏港 K14 号锚地外沿，具体位置未做记录；

2. 根据“君津达 999”轮 AIS 轨迹记录，2213 时该船船位为 $21^{\circ} 51' 33''$ N, $113^{\circ} 16' 1''$ E，位于珠海港 K14 锚地西北角附近水域；

3. 根据“君津达 999”轮船员及涉渔“三无”船舶驾驶员陈述，“君津达 999”轮船艏与涉渔“三无”船舶发生碰撞；

综合以上证据材料，考虑到“君津达 999”轮 AIS 天线位置与船艏位置有一定距离，本报告认定碰撞位置概位为 $21^{\circ} 51.5' N$, $113^{\circ} 16.0' E$ 。

（三）碰撞位置

1. 根据“君津达 999”轮船长和值班水手陈述，事发前在船艏左舷位置发现对方，随后采取右满舵避让，碰撞前未看见对方船（被船艏遮挡）；

2. 根据涉渔“三无”船舶驾驶员陈述，“大铁船从右边压过来”，“压到我船船中位置”；

3. 根据现场勘查，涉渔“三无”船舶上生蚝从右舷往左舷逐渐增多，驾驶楼右侧向船中方向凹陷，驾驶楼左侧结构相对完整。

综上所述，涉渔“三无”船舶受损实际情况与有关人员陈述情况一致，本报告认定事故发生时，“君津达 999”轮船艏与涉渔“三无”船舶右舷中部发生碰撞。



图 5：涉渔“三无”船舶现场照片

（四）会遇态势

- 1.根据“君津达 999”轮船长陈述，在本船左舷船艏约 20° 方位第一次发现对方船，距离 40-50 米；
- 2.根据“君津达 999”轮值班水手陈述，第一次发现小船在本船左前方二十几度方位，事发时小船从左前方插进本船船头；
- 3.根据涉渔“三无”船舶驾驶员陈述，事发前看到前方有灯光，以为该灯光是不动的，随后采取左转把灯光放在本船右舷继续航行；
- 4.事发时能见度一般，约 4 至 5 海里。

综合以上证据材料分析，两船事发前呈交叉会遇态势。

五、事故经过

根据“君津达 999”轮船员、涉渔“三无”船舶驾驶员

的有关陈述及“君津达 999”轮 AIS 记录，经综合分析事故经过如下：

（一）涉渔“三无”船舶

5 月 23 日约 1930 时，涉渔“三无”船舶装载生蚝从珠海三灶驶出，沿珠海机场外海航行，计划开往江门台山。船舶由袁某连驾驶，林某群在驾驶台陪同。据袁某连陈述，航行期间船舶开启船上闪光灯和照明灯，航速 5-6 节。

约 2130 时，船舶接近高栏岛飞沙滩附近水域，继续向西航行。

约 2207 时，袁某连发现船艏方向有一个灯光，不清楚是否移动，认为是静止物标，遂操纵船舶向左转向，把该灯光放置在本船右舷继续行驶。

约 2213 时，该船右舷中部与“君津达 999”轮发生碰撞（概位 $21^{\circ} 51.5' N/113^{\circ} 16.0' E$ ），并被“君津达 999”轮压入水中，船上 2 人落水。

随后“君津达 999”轮倒车，涉渔“三无”船舶重新浮出水面。

（二）“君津达 999”轮

2019 年 5 月 23 日约 1840 时，“君津达 999”轮从江门新会船厂空载开出，计划驶往深圳土洋码头，船艏吃水 1.6 米，船艉吃水 3.2 米。船长俞某根和水手陈某两人在驾驶台值班，电子海图、AIS、两台雷达、两台 VHF 设备均保持正常开启，轮机长在机舱值班。

约 1912 时，船舶经过崖门大桥，继续沿崖门航道下行，

主机保持在 600 转左右，船速约 9.5 节。

约 2137 时，船舶经过崖门航道 1 号浮，航速约 7.7 节，航向 146° ，计划从高栏港主航道 12 号和 14 号浮之间穿越航道东行。

约 2151 时，船舶右舷过高栏港主航道 12 号浮，船速约 8.2 节，船舶向左转向穿越主航道。

约 2153 时，船舶穿越主航道，航向保持在 092° ，航速约 7.9 节，船舶航线靠近高栏港 K14 锚地北侧。

约 2212 时，船舶航行至 K14 锚地东北侧水域，船位 $21^{\circ} 51' 33''$ N/ $113^{\circ} 15' 56''$ E，航向 089° ，航速约 7.8 节。船长发现船艏左舷 20° 、距离本船 50 米处有个黑影，立即采取全速倒车，并令水手右满舵避让。

约 2213 时，船舶与涉渔“三无”船舶发生碰撞，概位 $21^{\circ} 51.5'$ N/ $113^{\circ} 16.0'$ E。

待船舶停住后，船长叫大副前往船艏搜寻海面，并到驾驶室左翼用手电照射海面进行搜寻。大副很快在船艏发现一艘小船，上面 2 人在船，其中 1 人受伤。船长随后向珠海 VTS 报告，并全船动员对小船进行救助。

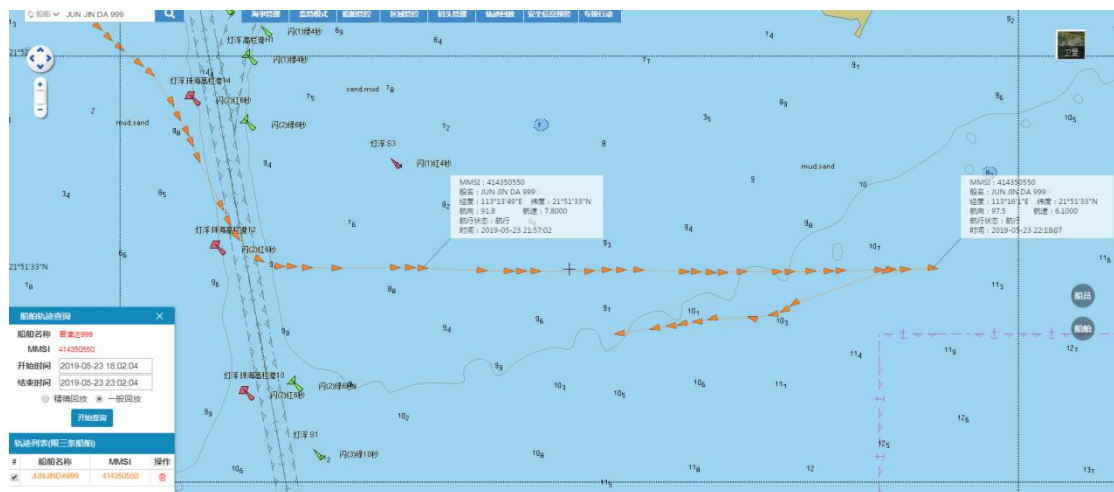


图 6：船舶 AIS 轨迹图

六、应急处置和搜救情况

2235 时，珠海 VTS 接到“君津达 999”船报告后，立即派遣“海巡 09172”船前往现场救助伤员，并将有关情况通报珠海海上搜救中心。搜救中心立即协调渔政、公安、120 等部门参与救助。

袁某连待本船浮出水面后重新游回船上，并在船尾水中发现受伤的林某群，在呼救的同时把林某群拖上船。“君津达 999”船听到呼喊后靠近涉渔“三无”船舶，并派大副和三副带上急救箱登上对方船协助救助。

约 2340 时，“海巡 09172”船将 2 名遇险人员护送到荷包岛交通码头，现场等待的医护人员立即对伤者林某群进行救治，发现其已无生命迹象。

七、事故损失

事故造成 1 人死亡，涉渔“三无”船舶驾驶楼受损，部分生蚝入海，经济损失初步估算约 10 万元。

八、事故分析

事故发生在距离高栏岛西侧约 1 海里水域，为海区水域，适用《国际海上避碰规则》和《海上交通安全法》等有关规定。

（一）人员资历

1. 涉渔“三无”船舶

事发时涉渔“三无”船舶上有 2 人，分别是驾驶员袁某连和渔民林某群，两人均未接受有关海上安全培训，也未取得任何船员证书。调查发现，驾驶员袁某连驾驶该船已有 1 年时间，经常在三灶及高栏港附近海域航行，但其对《国际海上避碰规则》等航行规定完全不熟悉，事发时将正常航行的货船灯光误认为静止的物标。综上，船上人员未接受有关海上安全培训，未有效掌握海上个人求生知识及相关实操培训内容，该船驾驶员未持有船员证书，不了解航行规则，该船船员不适任，不能保障海上航行作业安全。

2. “君津达 999” 轮

事发时该轮船长和值班水手在驾驶台值班，两人均持有有效的船员证书。船长俞某根事发前已有两条 3000 总吨以上海船共计超过 6 个月的船长任职资历，且船舶多次往返珠海和深圳港，对事发水域较为熟悉。

（二）船舶适航情况

1. 涉渔“三无”船舶

涉渔“三无”船舶无船名、船籍港，无国籍证书、船舶检验证书、所有权登记证书等必要证件和文书，用于辅助蚝排养殖作业和生蚝运输，属涉渔“三无”船舶。该船未有任

何登记证书或检验证书，且未配备任何助航仪器、航行设备及充足的救生设备，无法满足海上航行安全的要求，违反了《海上交通安全法》第二章的规定。

2. “君津达 999” 轮

事故发生时，该轮持有主管机关签发的检验证书均在有效期内，主机、车舵及有关助航设备工况正常，满足正常航行要求。

（三）号灯

1. 涉渔“三无”船舶

据涉渔“三无”船舶驾驶员袁某连陈述，航行期间船舶开启船上闪光灯和照明灯。但“君津达 999”轮船长及值班水手均称未发现小船灯光。调查人员现场勘查发现该驾驶楼正面朝船艏方向有 2 盏照明灯，未发现其他灯光设置。

即便如袁某连所述，事故前开启闪光灯和照明灯，该船也不满足《国际海上避碰规则》第二十三条第 1 款，关于在航机动船应显示桅灯、两盏舷灯以及 1 盏尾灯的要求，不满足上述灯应最少在 2 海里外被看到的要求。

2. “君津达 999” 轮

事发时“君津达 999”轮航行灯正常开启。

（四）雷达的使用和效果

据船长陈述，“君津达 999”轮事发时两台雷达正常开启，雷达保持在 3 海里量程，经常观察，并会根据瞭望发现的灯光及雷达回波进行 3-6 海里量程切换，近的时候也会切换到 1.5 海里，但事发前并未发现对方船的回波。

事发后，调查组在调取 VTS 录像时同样也未发现涉渔“三无”船舶的回波。调查组分析，涉渔“三无”船舶为铁壳泡沫船，长约 19 米，宽约 4 米，在事发时 1-2 米的海况下不易被雷达探测，造成该船很难被雷达有效探测，从而极大影响了“君津达 999”轮通过雷达辅助瞭望的效果。

综上所述，调查组认为船长对雷达进行了有效使用，但由于天气海况及涉渔“三无”船舶实际情况等原因，涉渔“三无”船舶无法被雷达有效探测。

（五）背景灯光

由于事发水域位于高栏岛和 K14 锚地附近水域，事发前“君津达 999”轮航向左前方的铁炉湾港区及附近岛区有码头、港池等大量岸上灯光，而其正前方及右前方有大量锚泊船舶的灯光，这些夜间的背景光会干扰“君津达 999”轮的正规瞭望，使其较难发现射程不足的涉渔“三无”船舶灯光。

（六）瞭望

1. 涉渔“三无”船舶

驾驶员袁某连虽然在事发前 5-6 分钟已发现来船灯光，但未采取一切手段对来船保持持续观测，将移动中大船的灯光错认为是静止物标的灯光，造成对局面和碰撞危险做出错误的估计，该船未保持正规瞭望，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. “君津达 999”轮

“君津达 999”轮船长虽然通过雷达、目视进行瞭望，但由于涉渔“三无”船舶雷达回波微弱不足于发现，灯光不

符合要求不足于在远距离被发现，仅在涉渔“三无”船舶距离本船 50 米时候发现对方。若船长足够谨慎，经常使用望远镜巡视海面，应能再更远的距离发现对方船，因此瞭望存在一定疏忽。

该船未采取适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定。

（七）避让行动

1. 涉渔“三无”船舶

事发前 5-6 分钟该船已发现来船，在未充分估计局面和碰撞危险的情况下，作为交叉会遇局面的让路船，采取了向左转向的避让行动，造成横越他船前方，形成紧迫局面，并最终造成碰撞发生，违反了《国际海上避碰规则》第十五条的规定“当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路，如当时环境许可，还应避免横越他船前方”。

2. “君津达 999”轮

事发前两船处于交叉会遇局面，涉渔“三无”船舶在该轮左前方，船长第一次发现对方船时距离本船仅有 50 米，在紧迫危险局面下，船舶采取了紧急倒车、右满舵的正确的避让措施，但由于涉渔“三无”船舶违反规则，向左转向横越该轮前方，抵消了其右转避让的效果，导致碰撞发生。

（八）酒精和药物的影响

未有证据表明“君津达 999”轮值班船员和涉渔“三无”

船舶驾驶员在事发前存在使用药物或饮酒的情况。

九、结论

（一）不安全行为

1.袁某连在未取得任何有效证书的情况下驾驶未经登记、检验的机动船在海上航行，违反了《海上交通安全法》第四条、第五条、第七条及《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十四条的规定；

2.袁某连所属的涉渔“三无”船舶未保持正规瞭望，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定；

3.袁某连所属的涉渔“三无”船舶未按规定给他船让路并横越他船前方，违反了《国际海上避碰规则》第十五条的规定；

4.“君津达 999”轮瞭望疏忽，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定。

（二）不安全状态

1.涉渔“三无”船舶仅配备两盏照明灯，且其技术参数也不满足要求，其未按规定配备号灯的行为，违反了《国际海上避碰规则》第三章的有关规定；

（三）责任认定

综合上述分析，袁某连所属的涉渔“三无”船舶不适航，船员不适任，驾驶员瞭望疏忽、避让行动不当是事故发生的主要原因，“君津达 999”轮瞭望疏忽是事故发生的次要原因。

袁某连所属的涉渔“三无”船舶对该事故负主要责任，“君津达 999”轮对该事故负次要责任。袁某连作为涉渔“三

无”船舶的所有人及驾驶人员，在未取得任何有效证书的情况下驾驶“三无”船舶在海上航行，违反避碰规则未给他船让路并横越他船前方，应对该事故负主要责任，“君津达 999”轮船长存在一定瞭望疏忽，应对该事故负次要责任。

十、处理意见

（一）建议对涉嫌犯罪行为进行移送。

调查发现，袁某连作为涉渔“三无”船舶的船舶所有人及驾驶人员，在未取得任何有效证书的情况下驾驶“三无”船舶在海上航行，违反避碰规则未给他船让路并横越他船前方，应对此次事故负主要责任，其上述行为违反了《海上交通安全法》第四条、第五条、第七条及《国际海上避碰规则》的有关规定。

本次事故中，袁某连作为涉渔“三无”船舶的船舶所有人及驾驶人员，在未取得任何有效证书的情况下驾驶“三无”船舶在海上航行，违反了《海上交通安全法》的相关规定，造成 1 人死亡，且应负事故的主要责任，涉嫌交通肇事罪，建议对其进行移送。

（二）建议进行行政处罚。

事故中该船未采取适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定，涉嫌违反《海上交通安全法》第九条的规定，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条规定，建议进行处罚。

十一、安全管理建议

本起事故充分暴露了涉渔“三无”船舶航行安全隐患及无证驾驶的危害，鉴于涉渔“三无”船舶事故和险情时有发生，为保障水上交通安全，防止类似事故发生，特提出以下建议：

（一）建议渔政管理机构加强涉渔“三无”船舶的管理，通过开展专项整治、联合执法行动等加强巡查检查，对满足登记、检验的船舶进行登记造册，对不满足安全航行条件的船舶依法取缔；

（二）建议地方政府加强属地管理，推进非法渔业设施治理工作，从源头上杜绝涉渔“三无”船舶从事海上运输航行作业，有针对性地开展好安全教育工作，劝导养殖户、渔民不要从事非法养殖和海上航行作业。

十二、附件

事故调查组成员名单（略）